

DOLO-CRIME DOLOSO

CRIME DOLOSO

Código Penal

Art. 18 – Diz-se o crime:

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

Sobre o dolo:

Fato típico

Conduta

Dolo

1. Vontade (elemento volitivo)

2. Consciência (elemento cognitivo ou intelectual, intelectivo).

Resultado

Nexo causal

TIPICIDADE

1) Integra a conduta (**teoria finalista**). É o elemento psicológico (subjetivo) do tipo penal

2) Possui dois elementos: vontade (**elemento volitivo**) e consciência da conduta e do resultado (**elemento intelectual ou cognitivo**).

- **Elemento volitivo** – o agente quer a produção do resultado de forma direta (dolo direto) ou admite a sua ocorrência (dolo eventual)
- **Elemento intelectual ou cognitivo** – efetivo conhecimento de que determinado comportamento (conduta) vai gerar determinado resultado (elementos integrantes do tipo penal objetivo)



5m

ANOTAÇÕES

TEORIAS DO DOLO

1) Teoria da vontade

O agente prevê o resultado e tem a vontade de produzi-lo.

2) Teoria da representação (ou possibilidade)

Para configurar o dolo, basta haver a previsão do resultado. Deve ser preponderante o elemento intelectual e não o volitivo. Se o resultado era previsível, o agente responde por ele, **independentemente de sua vontade**.

3) Teoria do consentimento (ou assentimento, ou anuência)

Há dolo não somente com a vontade de produzir o resultado, mas também quando realiza a conduta assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).



Quais teorias foram adotadas no Brasil?

Teoria da vontade (dolo direto) e teoria do consentimento (dolo eventual), conforme o artigo 18, I, do CP. “Diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.

A teoria da representação (ou possibilidade) descreve a culpa consciente que, no ordenamento jurídico brasileiro, é compreendida como uma hipótese de crime culposos.

ESPÉCIES DE DOLO

O dolo na Teoria Clássica estava inserido na culpabilidade e era chamado de dolo normativo. Com a entrada em cena da Teoria Finalista, o dolo deixou de ser normativo, saiu da culpabilidade, passou a integrar a conduta e a ser chamado de dolo natural porque não vai haver mais a consciência da ilicitude.

1) Dolo natural (incolor, avalorado, neutro)

Tem como elementos a consciência (elemento intelectual) e a vontade (elemento volitivo).

2) Dolo normativo (colorido, valorado, híbrido)

Tem como elementos a consciência, a vontade e a consciência atual da ilicitude.

ANOTAÇÕES



15m

Dolo		
	Teoria Finalista	Teoria Causalista/Naturalística
Espécie	Dolo natural	Dolo normativo
Elementos	- Consciência da conduta (elemento intelectual) - Vontade de praticar comportamento dirigido a um fim (elemento volitivo) Para a teoria finalista, a consciência da ilicitude não integra o dolo, mas sim a culpabilidade e é potencial.	- Vontade de praticar uma ação (elemento volitivo) - Consciência da conduta (elemento intelectual) - Atual consciência da ilicitude do fato
Qual elemento do crime vai integrar?	Fato típico	Culpabilidade

1) Dolo direto (determinado, imediato, intencional, incondicionado)

Vontade dirigida a um resultado determinado. Ligado à teoria da vontade – o agente prevê o resultado e tem a vontade de produzi-lo.



20m

2) Dolo indireto (indeterminado)

O agente não dirige sua conduta a um resultado determinado. Divide-se em dolo alternativo e dolo eventual:

a) Dolo alternativo

O agente prevê a possibilidade de ocorrência de diversos resultados e dirige sua conduta para a produção de qualquer deles. O agente vai ficar igualmente satisfeito com qualquer dos resultados. Deverá responder pelo **resultado mais grave**, ainda que na modalidade tentada.

b) Dolo eventual

O agente prevê a possibilidade de ocorrência de diversos resultados, dirige sua conduta para um deles (menos grave), mas assume o risco da produção do resultado mais grave. O agente responderá dolosamente pelo resultado alcançado.



25m

“Seja como for, dê no que der, em qualquer caso não deixo de agir” (Reinhart Frank).

Possível em razão da Teoria do Consentimento ou Assentimento: há dolo não somente com a vontade de produzir o resultado, mas também quando realiza a conduta assumindo o risco de produzi-lo.

ANOTAÇÕES



O dolo eventual é aplicável a **todo e qualquer crime que com ele seja compatível**. Todavia, alguns tipos penais impõem o dolo direto. Ex.: art. 180, CP “coisa que sabe ser produto de crime”; art. 339, CP “de que o sabe inocente”.

Alguns doutrinadores criticam o dolo eventual porque só poderia ser identificado ao analisar o psíquico do agente. Entretanto, esta posição não subsiste. A doutrina e a jurisprudência se manifestam no sentido de que o dolo eventual não é extraído da mente do autor, mas sim das circunstâncias do fato.

O dolo eventual recebe o mesmo tratamento jurídico do dolo direto.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/TCE-RO/PROCURADOR/2010) No dolo eventual,
 - a. a vontade do agente visa a um ou outro resultado.
 - b. o sujeito prevê o resultado, mas espera que este não aconteça.
 - c. o sujeito não prevê o resultado, embora este seja previsível.
 - d. o agente quer determinado resultado.
 - e. o agente, conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado.



COMENTÁRIO

- a) A vontade do agente visa a um ou outro resultado (dolo alternativo).
- b) O sujeito prevê o resultado, mas espera que este não aconteça (culpa consciente).
- c) O sujeito não prevê o resultado, embora este seja previsível (culpa inconsciente).
- d) O agente quer determinado resultado (dolo direto).



2. (UFMT/DPE-MT/DEFENSOR PÚBLICO/2016) Existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e com dolo eventual?
 - a) Sim, pois, tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, há aceitação do resultado.
 - b) Não, pois não há ponto de semelhança nas condutas em questão.
 - c) Sim, pois em ambas o elemento subjetivo da conduta é o dolo.
 - d) Não, pois a aceitação do resultado na culpa consciente é elemento normativo da conduta.
 - e) Sim, pois, tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente prevê o resultado.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a) No dolo eventual, há aceitação do resultado. Não há aceitação do resultado na culpa consciente.
- b) Há semelhanças.
- c) Na culpa consciente, o elemento subjetivo será a culpa.
- d) Existe ponto de semelhança.
- e) Sim, pois tanto na culpa consciente (o agente não aceita o resultado) quanto no dolo eventual, o agente prevê o resultado e não se importa se ele acontecer.

GABARITO

1. e

2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
